

1500256-07.2020.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

880/2020 - DEL.POL.CAJATI, 2187848 - DEL.POL.CAJATI, 880/20/101 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARMANDO LIMA CHAVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500256-07.2020.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500256-07.2020.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

880/2020 - DEL.POL.CAJATI, 2187848 - DEL.POL.CAJATI, 880/20/101 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARMANDO LIMA CHAVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

ARMANDO LIMA CHAVES foi denunciado como no incurso artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06, porque no dia 01 de agosto de 2020, por volta das 16h50min, na Rua João
Felizardo, cidade de Cajati e comarca de Jacupiranga, trazia consigo, para fins de

venda e entrega a terceiros, sete pinos de cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar às fls. 111/114.

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022, oportunidade em que designada audiência de instrução por videoconferência (fls. 115/116).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou pela fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, rejeito o pedido formulado em audiência para realização de exame toxicológico. O próprio acusado confirmou em juízo ser usuário de drogas, de modo que o exame se torna desnecessário, além do mais não restou qualquer dúvida sobre a integridade mental do réu.

A instauração de incidente e realização do exame dependem de indícios de que o acusado tenha diminuída ou prejudicada a capacidade de entender o caráter ilícito do caso em decorrência do uso de entorpecentes, o que não é o caso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da não realização do incidente de dependência toxicológica – Inocorrência – Inexistiam à época indícios seguros de dependência química ou psíquica – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo substâncias nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para posse para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena corretamente aplicada – Descabido o redutor, diante da quantidade de droga apreendida – Regime mantido – Conduta do acusado revelou periculosidade concreta e efetiva – Justiça gratuita – Pedido a ser pleiteado por ocasião da execução do julgado – Apelo improvido.”

(TJSP; Apelação Criminal 1505187-43.2019.8.26.0132; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)

“APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Inobservância da regra contida no art. 212 do Código de Processo Penal – Inocorrência de nulidade – Ausência de instauração de exame de dependência química toxicológica – Não comprovação dos requisitos necessários para a instauração do incidente – Defesa não experimentou qualquer prejuízo – Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos das testemunhas coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 1500689-43.2019.8.26.0603; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 05/12/2021)

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência de fls. 02/04, do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 14, laudo pericial definitivo de fls. 63/65, que constatou que o material

apreendido continha substância entorpecente, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada, bem com pela prova oral produzida em juízo.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa e da versão apresentada pelo réu.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: o tipo de entorpecente, forma como a droga estava acondicionada e o local da prisão, não deixam qualquer dúvida de que a substância apreendida destinava-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas.

Assim, após atenta análise do acervo probatório, em que pesem os argumentos da nobre Defesa, conclui-se que a prova dos autos autoriza o decreto condenatório do acusado.

Em seu interrogatório, o réu Armando Lima Chaves negou os fatos. Disse que tinha recebido o pagamento naquele dia, cerca de R\$ 200,00, e que foi até o local adquirir entorpecente para o seu consumo. Disse que comprou quatro pinos e pagou R\$ 10,00 por cada um, afirma que os demais pinos foram apresentados pelos policiais. Afirma que o carro vermelho passou por aquela rua, estava perdido e abordou o interrogando, pois queria ajuda para chegar ao centro, mas nega ter feito troca de qualquer objeto com o acusado. Disse ter sido preso em setembro de 2021, em razão de fatos semelhantes ao aqui apurado. Por fim, disse ter feito uso de entorpecente no dia dos fatos.

Ocorre que a negativa no tocante a finalidade da posse dos entorpecentes, não merece qualquer credibilidade e não encontra respaldo na prova dos autos.

A negativa pura e simples do réu, não merece crédito, em especial porque os policiais foram firmes em dizer, sob o crivo do contraditório, que tinham informações seguras de que o réu praticava tráfico de drogas no local dos fatos.

Os agentes da Lei, narraram os fatos de maneira firme e concatenada, bem como compatível com versão apresentada em sede policial.

A testemunha Glauco Helder da Costa Lima, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando visualizaram o acusado entregando um porção de droga a uma pessoa que estava dentro de um veículo Ka vermelho, bem como recebendo uma quantia em dinheiro. Disse que quando o réu visualizou a viatura, ele tentou correr, mas foi abordado e com ele foi localizada a porção de droga e uma quantia em dinheiro em notas trocadas. Que retornaram ao local, mas o veículo não estava mais no local e não foi localizado. Disse que não se recorda a distância que estavam do acusado e do veículo, mas era próximo. Afirmou que o réu já é conhecido dos meios policiais, tendo sido preso novamente no mesmo local tempo após esses fatos.

O policial militar Fábio Dirceu Meira, em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento quando viram o réu vendendo uma porção de droga para um indivíduo dentro de um veículo vermelho. Disse que com a aproximação da viatura, o réu tentou se evadir, mas foi abordado. Afirma que com ele foi localizado entorpecente com ele, mas não se recorda se apreendida quantia em dinheiro. Afirmou que não localizaram mais o veículo vermelho, pelo que ele não foi abordado. Disse que o réu já era conhecido dos meios policiais.

Anoto que, apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada pelo relato frágil do interrogatório do acusado.

Não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenha falseado a verdade no sentido de prejudicar o réu.

Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: "PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câ. - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Noto que não haveria motivo plausível para os policiais prenderem injustamente inocente, deixando livre o verdadeiro traficante.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de sete pinos de cocaína e certa quantia de dinheiro em notas fracionadas. Ainda, não havia mais ninguém no local, não sendo crível que tenha comprado a droga naquele local.

Enfim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar o réu como traficantes, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidos pelos policiais.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, sendo impossível acatar as teses da absolvição e da desclassificação.

Em que pese os argumentos apresentados pelo órgão acusatório, entendo que estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O réu é primário, não ostenta Maus antecedentes (Súmula 444, STJ) e a quantidade de drogas apreendidas não se mostrou elevada a ponto de presumir que ele se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrantes de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura. Atendidos os demais requisitos legais, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Passo, pois, a dosagem da pena.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo penal, pelo que fixo a pena no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes. Entretanto, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de aplica-la, vez que a pena já se encontra no mínimo legal.

Deixo de aplicar a agravante indicada na denúncia. Em que pese tenha o crime ocorrido durante a pandemia, não há prova de que o acusado tenha se valido de tal situação de calamidade para a prática do crime.

Neste sentido:

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO, EM PRELIMINAR, ANULAÇÃO DO FEITO. MÉRITO. A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. PRELIMINAR - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO EM DETRIMENTO DE RITO ESPECIAL SÓ PODEM CONDUZIR À NULIDADE DO PROCESSO SE HOVER PREJUÍZO ÀS PARTES E PELA ILEGALIDADE – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. BUSCA PESSOAL REALIZADA DE FORMA CORRETA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS – CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – PENA FIXADA NO PISO. REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA. AFASTADA A AGRAVANTE AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O ESTADO PANDÊMICO. – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO, AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA." (TJSP; Apelação Criminal 1501790-57.2020.8.26.0320; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021 - grifei)

Não há causas de aumento a serem consideradas. Em relação a causa de diminuição, atenta ao disposto no art. 33, § 4º, da lei de Drogas, promovo a redução da pena em

¼, já que preso novamente no mesmo local um ano após esses fatos. Dessa forma, a pena definitiva do acusado é de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 dias-multa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante a primariedade e a ausência de circunstância judicial negativa, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Pelo mesmo motivo, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, e limitação de fim de semana, nos termos dos artigos 44, §2º, 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar ARMANDO LIMA CHAVES, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 dias-multa, no patamar mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Nº 11.343/06.

Considerando a primariedade e o fato de que o réu não está preso por estes fatos, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Jacupiranga, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA